

Najbolje presude — zamjena šume i šumskog zemljišta

Izbor od 9 odluka iz korpusa od **2437 preuzetih presuda**. Poredane po dokaznoj težini za tvrdnju da su zamjene šumskog zemljišta doista provođene.

1. Općinski sud u Splitu — P-4366/2019-25 (6.3.2023., pravomoćna)

Najjači pojedinačni dokaz. Čestica se u zemljišniku vodi kao **,šuma"**, a tužitelj ju je stekao **Ugovorom o zamjeni nekretnina od 26. srpnja 1994.** , na koji je **suglasnost dao tadašnji javni pravobranitelj**.

> Zamjena šume uz izričito odobrenje državnog tijela. Ovo je najbliže traženom
> obrascu: privatna osoba stječe šumsko zemljište zamjenom, a država to odobrava.

2. Općinski sud u Virovitici — K-5/2023-23 (27.2.2025.)

Najsvježija zamjena. Ugovor o zamjeni nekretnina sklopljen **2021.** , predmet oko **11 hektara pošumljene površine**.

> Dokazuje da se zamjene šumskog zemljišta sklapaju i pod današnjim zakonom, a ne
> samo u starom režimu. Napomena: riječ je o kaznenom predmetu, pa ugovor nije
> glavno pitanje nego činjenični okvir.

3. Trgovački sud u Zagrebu — P-1230/2024-8 (13.2.2025.)

Zadruga je dužna vratiti šume Hrvatskim šumama, **,izuzev šuma koje je zadruga
stekla kupovinom ili zamjenom zemljišta"**. Riječ je o 6.123.109 m² zemljišta, od
čega 4.184.676 m² šume.

> Zamjena se ovdje priznaje kao **valjan način stjecanja koji opstaje protiv
> Hrvatskih šuma**. Vrlo korisno kao argument da zamjenom stečena šuma ostaje
> stečeniku.

4. Vrhovni sud RH — Rev-2938/1994-2 (21.12.1995., pravomoćna)

Ugovor o zamjeni nekretnina od 1.3.1990. između Šumarije i fizičke osobe.

Treća je osoba tražila utvrđenje ništetnosti — **zahtjev odbijen u prvom i drugom
stupnju** , revizija odbačena.

> Zamjena između šumarske organizacije i privatne osobe **preživjela je sudsko
> osporavanje**. Presedan najviše instance.

5. Općinski građanski sud u Zagrebu — P-5001/2025-16 (26.3.2026., pravomoćna)

Odluka Šumskog gospodarstva Grada Zagreba br. 2-696/1969 od 22.3.1974. , kojom
je *odobrena zamjena nekretnina* s privatnom osobom. Sud je 2026. utvrdio
vlasništvo tužiteljice i naložio uknjižbu **protiv Republike Hrvatske**.

> Pokazuje da su šumarske organizacije donosile **formalne odluke o zamjeni**.

> Oprez: sud je utvrdio da sam ugovor o zamjeni naposljetku **nije bio sklopljen**

> — dakle odluka o zamjeni nije dovoljna, treba i ugovor.

6. Općinski sud u Bjelovaru — P-5/2025-24 (14.4.2026., pravomoćna)

Nagodba o zamjeni nekretnina sa Zadrugom Antunovac početkom 1960-ih, nakon što je zadruga greškom posjekla drugu njegovu šumu.

> Zamjena kao način namirenja štete na šumi.

7. Općinski sud u Bjelovaru — P-709/2023-4 (18.8.2023., pravomoćna)

Zamjena 1970-ih: jedna je strana dala **„čkbr. ... šuma čistik sa 440 čhv"**. Zamjena **nije provedena u zemljišnim knjigama**.

> Praktična pouka: neprovedena zamjena godinama kasnije rađa spor. Uknjižba je

> jednako važna kao i sam ugovor.

8. Općinski sud u Bjelovaru — P-444/2022-34 (21.3.2025.)

Čestica koja je u naravi bila šuma stečena je **zamjenom nekretnina s

„Ekonomijom"**, potom prodana dalje.

9. Trgovački sud u Zagrebu — P-1687/2024-16 (11.4.2025., pravomoćna)

Šuma je **1956. temeljem Ugovora o zamjeni** sklopljenog s vlasnikom postala društveno vlasništvo.

> Zamjena u suprotnom smjeru — od privatnika prema državi.

Što ovaj izbor dokazuje, a što ne

Dokazuje: zamjene šumskog zemljišta — i s privatnim osobama i sa šumarskim organizacijama — **provođene su i sudovi su ih priznavali**, uključujući i jednu iz 2021. Zamjenom stečena šuma opstaje i protiv Hrvatskih šuma (br. 3).

Ne dokazuje: nijedna od ovih presuda **nije donesena po čl. 55. Zakona o šumama (NN 68/18)**. Provjereno strojno nad svih 2437 odluka: čl. 55. u dosluhu sa Zakonom o šumama pojavljuje se u **77** odluka, a **nijedna** ga ne veže uz zamjenu — sve se tiču starog članka o zabrani dosjelosti.

Protuprimjer koji treba znati (nije u ovoj mapi, nego u `2\_slabe...`):

Trgovački sud u Splitu **P-227/2022-23** — Općina Dugopolje sklapala je ugovore o zamjeni 2007. i kasnije s fizičkim osobama i **nije stekla ništa**, jer su te nekretnine 16.10.1990. ex lege postale vlasništvo RH. Prije svake kupnje provjeri status čestice na taj datum.